

Projeto de Lei nº 429 /2019
Deputado(a) Vilmar Zanchin

Altera a Lei nº 11.038, de 14 de novembro de 1997, que dispõe sobre a parcela do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos municípios. (SEI 2583-0.100/21-6) (Texto original do projeto prejudicado pela aprovação do Substitutivo 1)

Art. 1.º Fica acrescentado o § 3º ao art. 1º da Lei nº 11.038, de 14 de novembro de 1997 com a seguinte redação:

“Art. 1.º...

...

§ 3º Os saldos negativos do cálculo de que trata o § 1º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 63 de 11 de janeiro de 1990, quando apurados individualmente por estabelecimento inscrito na categoria geral, serão diferidos para os anos civis subsequentes, até o limite de 03 (três), no respectivo critério de apuração.”

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Vilmar Zanchin

JUSTIFICATIVA

Objetiva o presente projeto de lei evitar impactos acentuados que resultem em queda abrupta no índice de retorno do ICMS para o município. Quando, por qualquer razão, uma empresa tem uma queda acentuada no seu valor adicionado, pela presente proposta seria diluído nos anos subsequentes (até o máximo de três anos), ficando compensado o seu efeito negativo com o valor adicionado positivo que por certo vai ocorrer nos anos seguintes, salientando que isso será feito restrito à empresa onde ocorreu a queda. Nunca poderá ser aplicado de maneira geral, sobre o total do valor adicionado do município.

Tal medida vai evitar distorções provocadas especialmente na instalação de novas empresas que no primeiro ano, devido aos investimentos e provisionamento de estoques iniciais, invariavelmente resultarão em valor adicionado negativo. Contudo, a partir do segundo ano, com a plena operacionalização e a saída dos estoques, vai gerar VAF (valor adicionado fiscal) positivo que, então, será deduzido o do ano anterior.

Outra questão a salientar é de que os demais municípios não terão prejuízos no médio prazo. Quando for compensado o índice zerado, nos anos seguintes, haverá compensação também aos demais municípios (pois na mesma medida, o VAF do município beneficiado irá diminuir).

Por fim, tal proposição já é amplamente discutida pelos municípios através da FAMURS. Os seus técnicos e o fórum dos secretários municipais da fazenda, têm buscado fórmulas para tornar mais justa a distribuição do ICMS, como neste caso, evitando distorção que pode inviabilizar orçamentariamente um município durante determinado período.

A Lei produzirá efeitos a partir do ano de 2021, coincidindo com o início do mandato para dos próximos prefeitos.

Por estas razões, solicito apoio aos nobres Pares desse Parlamento para o acolhimento da presente proposição.

Sala das sessões, em

Deputado(a) Vilmar Zanchin